

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1669/2531

พนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ

โจทก์

พันจ่าอากาศเอกประสิทธิ์ เสนาหาญ กับ

พวก

จำเลย

พันจ่าอากาศเอกประสิทธิ์ เสนาหาญ

จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราช
บัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 30,82ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 83 จำคุกคนละ 3 ปี และปรับคนละ 60,000 บาท จำเลยที่ 1 เคยต้อง
โทษจำคุกมาก่อนจึงไม่รอกการลงโทษให้ จำเลยทั้งสองได้ชำระเงินให้ผู้เสียหายเป็นที่
พอใจและให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก
คนละ 1 ปี 6 เดือน และปรับคนละ 30,000 บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 เคยต้อง
โทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกสำหรับจำเลยที่ 2 เห็นสมควรรอไว้มีกำหนด 3 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป
(อันดับ 96,94)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตี
ราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 62)

คำสั่ง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลย
ประกอบเสียก่อน แต่จำเลยที่ 1 ยังไม่ได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุจะได้พิจารณาให้ปล่อย
ชั่วคราว ในชั้นนี้ให้ยกคำร้อง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลย
ประกอบเสียก่อน แต่จำเลยที่ 1 ยังไม่ได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุจะได้พิจารณาให้ปล่อย
ชั่วคราว ในชั้นนี้ให้ยกคำร้อง

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุสิต วราโห-ประชา บุญวนิช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ